

1501471-23.2021.8.26.0169

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... está envolvido em outros delitos relacionados à prática do tráfico de drogas, esta foi a primeira investigação formal realizada em face de Cruz Divino. O órgão ministerial postulou o arquivamento das peças inquisitivas no que toca à configuração do delito de associação para o tráfico (fl. 13.298, item 5), de modo que não há como vincular Cruz Divino com o tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 486, Duartina - SP - cep 17470-000

1501471-23.2021.8.26.0169 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501471-23.2021.8.26.0169

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRUZ DO DIVINO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal condenatória de iniciativa pública incondicionada, em que o Ministério Público imputa a Washington Alves dos Santos e Cruz do Divino da Silva a prática do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 13.294-13.298).

Em apertada síntese, narra a denúncia ministerial que, no dia 25 de agosto do ano de 2021, por volta das 06h15min, na Rua Júlio Knopp, nº 199, bairro Popular, na cidade de Ubirajara, nesta comarca de Duartina/SP, o réu Washington tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Jacinto de Siqueira, nº 430, na cidade de Ubirajara, nesta comarca de Duartina/SP, o acusado Cruz do

Divino, tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A exordial acusatória escora-se em elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial conduzido pela Delegacia de Polícia de Ubirajara (fls. 4.664-13.289)

Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes criminais em nome dos réus (13.423-13.430).

Os acusados foram notificados (fls. 13.310 e 13.313), e ofereceram defesa prévia (fls. 13.318-13.320 e 13.345-13.346).

Presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 13.347-13.348).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária, passou-se, desde logo, à colheita da prova oral.

Em audiência realizada neste juízo (fls. 13.395-13.396), procedeu-se à inquirição das testemunhas e ao interrogatório dos réus.

Finda a instrução criminal, as partes ofereceram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva (fls. 13.434-13.444). Sustenta a existência de robusto conjunto probatório, a concluir pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. Quanto à dosimetria, sustenta que os réus não fazem jus ao benefício da redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Postulou, por fim, a fixação de regime inicial fechado, tal qual pela inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos e dos sursis.

A defesa de Washington (fls. 13.453-13.466) requereu a absolvição deste. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio. Requereu ainda, a aplicação da causa de diminuição da pena disposta ao art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto. Por fim, postulou pela possibilidade de recorrer em liberdade.

A defesa de Cruz do Divino, por sua vez (fls. 13.471-13.476), requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de posse para consumo próprio.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão punitiva é procedente.

(A) MÉRITO – MATERIALIDADE

A existência material da infração penal descrita na denúncia ofertada pelo Ministério Público está sobejamente demonstrada nos autos, valendo referir, por essenciais à compreensão da dinâmica dos fatos, os seguintes elementos de convicção:

- (a) auto de prisão em flagrante (fls. 4.710-4.711), descritivo da atuação policial e da detenção do acusado;
- (b) boletim de ocorrência (fs. 4.679-4.682), noticiando as circunstâncias fáticas levadas ao conhecimento da autoridade policial;
- (c) auto de exibição e apreensão (fls. 4.683-4.685) da máquina para cartão de crédito e débito, 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular, R\$973,60 (novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) em espécie e 29 (vinte e nove) sacos plásticos transparentes e substâncias entorpecentes;
- (d) relatório de investigação da Polícia Civil (fls. 4.667-4.675), contendo fotografias das residências dos acusados, bem como de cartas anônimas que imputam a prática do tráfico de drogas a estes;
- (e) fotografias dos pertences apreendidos (fls. 4.701-4.703 e 4.709);
- (f) relatório de investigação da Polícia Civil (fls. 13.269-13.275), com a transcrição de áudios de conversas extraídas dos celulares dos réus;
- (g) laudo pericial nº 296.582/2021 (fls. 4.747-13.268), elaborado pelo Instituto de Criminalística de Bauru/SP, referente a análise dos aparelhos de telefonia celular apreendidos; e
- (h) laudo pericial nº 283.353/2021 (fls. 4.728-4.734) de constatação definitiva, consistente na aferição dos entorpecentes apreendidos.

A forma de condicionamento e a quantidade de entorpecente assim foram descritas pelo especialista (fls. 4.729-4.734):

ITEM A

(...) 1(um) unidade de substância em pó branca, embalada em microtubo(s) plástico(s) do tipo "eppendorf", dotados de tampa própria, de cor rosa, apresentando: Massa Bruta: 2,27 g (dois gramas e vinte e sete centigramas). Massa Líquida: 0,17g (dezessete centigramas). (...) Resultado: DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores.

ITEM B

(...) 1 (um) porção de substância petrificada de cor bege (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), embalada em plástico transparente com vedação a nó apresentando: Massa Bruta: 2,38g (dois gramas e trinta e oito centigramas). Massa Líquida: 0,68g (sessenta e oito centigramas). (...) Resultado: DETECTADA presença da substância COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores.

ITEM C

(...) 1 (um) unidade de substância petrificada de cor bege (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), embalada em plástico transparente com vedação a nó apresentando: Massa Bruta: 3,42g (três gramas e quarenta e dois centigramas). Massa Líquida: 1,4g (um grama e quarenta centigramas) (...). Resultado: DETECTADA presença da substância COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores.

Desse modo, inquestionável a materialidade delitiva. Aliados aos depoimentos

judiciais, os referidos meios probatórios conferem densidade à acusação penal deduzida no processo.

(B) MÉRITO – AUTORIA e DOLO

Tanto quanto a materialidade, a autoria delitiva apresenta-se cristalina. Explico.

Interrogado em juízo, o réu Washington Alves dos Santos confessou a prática delitiva.

Interrogatório do réu Washington Alves dos Santos (excertos):

[O SENHOR E O DIVINO SÃO ACUSADOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, ESSA ACUSAÇÃO É VERDADEIRA, É FALSA?]

Do tráfico sim, mas tem algumas coisas que não são verdadeiras.

[O SENHOR ESTAVA PRESENTE QUANDO FOI CUMPRIDO O MANDADO?]

Estava, estava na minha casa eu, minha esposa, os dois filhos dela maior de idade já, e meus três filhos pequenos. Chegaram e invadiram a casa, me levaram pra fora (...). Em nenhum momento me algemaram, fiquei tranquilo, me perguntaram o que tinha dentro da minha casa, falei o que tinha e foi o que eles encontraram (...).

[O SENHOR FALOU QUE TINHA DROGA NA CASA?]

Falei.

[E ESSA DROGA ERA DESTINADA A VENDA?]

Não, meu uso.

[QUE DROGA ERA?]

Localizaram só uma vasilha de pó.

[LOCALIZARAM TAMBEM ALGUNS SACOS PLÁSTICOS?]

Isso.

[QUAL ERA A FINALIDADE?]

Como eu tenho três filhos (...), geralmente tinha costume de fazer gelinho (...), inclusive nesse dia dentro de casa tinha até gelinho feito dentro da geladeira, e esse saquinho fica dentro do armário do lado da geladeira (...).

[E TINHA UMA MÁQUINA DE CARTÃO?]

Tinha também.

[ERA UTILIZADA PARA QUE?]

(...) Certo tempo a minha esposa, eu e ela, resolveu tentar vender roupas, como ela tem uma irmã em Lucianópolis que vende roupa há bastante tempo (...). Mas como algumas pessoas não pagavam, a gente parou e deixou essa máquina em casa, pode ver as movimentações que tem na máquina, acho que já tinha bastante dias que não fazia movimentação na máquina (...).

[O SENHOR TINHA CONTATO COM O DIVINO? ELE É SOGRO DO SENHOR?]

É sogro, mas bem pouco.

[O SENHOR DAVA ORDENS PRA ELE VENDER DROGAS, DIVIDIA ALGUMA COISA OU DELEGAVA ALGUMA FUNÇÃO A ELE?]

Nenhuma (...). Os policiais falam que fez campana algumas vezes, nenhum momento elas cita que me viram na casa do Cruz do Divino. A ligação que eu tive com o Cruz do Divino foi num domingo ou sábado, umas meia noite eu, dentro da minha casa dormindo, eu e minha esposa, uma das filha dele me ligou (...), “tem como você tirar o carro de pai que ta preso perto da sua casa?”, e eu fui lá com a minha esposa, por eu ser habilitado e o carro ser do meu sogro, mas quem tava dirigindo era outras pessoas que não eram habilitada (...).

[O SENHOR SABE SE O DIVINO ESTÁ ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS?]

Não sei dizer, só sei que movimentação de mulher, a cidade toda sabe que ele se envolve com essas meninas, usa e compra pra elas usar também.

[ANTES DE SER PRESO O SENHOR ESTAVA TRABALHANDO COM O QUÊ?]

Eu sempre trabalhei com laranja (...). No momento, mais ou menos um mês antes, eu tava trabalhando de servente, porque como eu peguei COVID, quase perdi minha vida pra COVID (...), quando eu fui preso tinha 25 dias que eu tinha saído da UTI, tava bem debilitado, quase perdi minha vida (...), então no momento eu tava parado (...).

[O DINHEIRO QUE FOI LOCALIZADO NA SUA CASA, QUAL A ORIGEM?]

Tanto do trabalho meu, meus pais também me ajudam, e da minha esposa. Minha esposa recebe bolsa família (...), e minha esposa também trabalha, trabalha com laranja (...). E a gente deixa o dinheiro ali, por a gente ter três filhoS em casa pequeno, a gente não sabe a hora que pode precisar (...).

[OS POLICIAIS RELATAM ENVOLVIMENTO DO SENHOR COM OUTROS TRAFICANTES. O SENHOR TEM CONTATO E ENVOLVIMENTO COM OUTROS TRAFICANTES?]

O contato que eu tive, da minha participação no tráfico, eu liguei pra um rapaz de Garça que tava morando em Ubirajara e me propôs essa droga pra mim vender. Eu dei uma certa quantidade pra ele em dinheiro, ele me deu um pouco e ficou dele trazer o restante, e como eu não conseguia falar com ele, eu mandei alguns áudios pra ele, mas não tive contato com ele mais, não tive retorno (...).

(...) Esse pouco entorpecente que chegou na minha mão, eu usava, vendia também pra manter meu vício (...).

[QUANTO AO CRUZ DO DIVINO. A STEFANI ERA NAMORADA DELE, AMIGA?]

Eu sei de envolvimento dela com ele e com outras pessoas também, a gente mora em cidade pequena (...).

[ELES TINHAM UM RELACIONAMENTO AMOROSO?]

É, ficava algumas vezes. Mas chegar ao ponto de namorar e morar junto eu não sei.

[SABE DE ALGUM ENVOLVIMENTO DELE COM DROGAS?]

Sei que ele tava usando também, e quando comprava era para usar com essas pessoas que ele ficava. Até então onde eu sei, ele não fica só com a Stefani. Eu ouvi falar, também não posso confirmar.

[CONSTA NA DENÚNCIA QUE VOCÊ USAVA UM CASEBRE PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PARA SUPOSTAMENTE ARMAZENAR ENTORPECENTES. EXISTE ESSE CASEBRE?]

Eu desconheço (...). O João Vitor e o Lopes moram umas duas quadras pra baixo da minha casa, bem mais próximo do cemitério, então com certeza se era um lugar que eu frequentava, eles já teria me visto também (...).

[SABE DIZER QUEM PODE TER FEITO ESSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONTRA O SENHOR?]

Eu posso quase afirmar (...). Devido essa tentativa de homicídio que eu sofri, eu sei quem foi, como a pessoa também assumiu dentro da delegacia pra Isis, que é essa Cassiane (...). Não tenho sombra de dúvida nenhuma que quem faz essas denuncia é a mãe dela com o padrasto da menina, que é o vereador Marco Baiano (...).

[O SENHOR JÁ VENDEU ENTORPECENTE PARA A STEFANI ALGUMA VEZ?]

Nenhuma.

[SABE SE ELA USA DROGAS?]

Sim, sei que ela é usuária de drogas (...)

[NO DIA DAS BUSCAS O SENHOR TENTOU SE EVADIR EM ALGUM MOMENTO?]

Em nenhum momento (...).

O réu Cruz do Divino da Silva, por sua vez, negou a prática delitiva. Discorreu, em suma, que é usuário de drogas. Quanto ao tráfico de pessoas em sua residência, narrou que outros usuários da cidade vão até lá, para juntos, consumirem os entorpecentes.

Interrogatório do réu Cruz do Divino da Silva (enxertos):

[ACUSAÇÃO CONTRA O SENHOR DE TRÁFICO DE DROGAS. ESSA ACUSAÇÃO É VERDADEIRA, É FALSA?]

É falsa (...), eu sou usuário.

[COMO FOI O DIA EM QUE A POLÍCIA ESTEVE NA CASA DO SENHOR?]

Nós tava em seis pessoas fazendo uso, fumando, até uma meia noite. As outras foram embora, a Stefani como era namorada minha ficou em casa junto comigo, nós usando. Ai quando foi 6hs da manhã, nós tava na cama quando eles bateram na janela (...). Eu fui e pedi pra mim troca de roupa, ai eles arrebentaram a porta e entraram (...). Eu não tinha nada, no caso eles achou uma que sobrou, que nós tava usando (...). Acho essa pequena quantidade no meu quarto.

[QUE DROGA O SENHOR TINHA UTILIZADO?]

Crack.

[ESSA DROGA ERA DO SENHOR?]

Era nossa (...).

[OS POLICIAIS RELATARAM UM TRÂNSITO MUITO GRANDE DE PESSOAS NA CASA DO SENHOR. O QUE ACONTECIA PRA TER TANTA GENTE? OU ISSO É MENTIRA?]

A cidade é pequena (...), todo mundo me conhece, a polícia nunca me pegou na rua fazendo baderna, eu sou uma pessoa querida na cidade (...). Mas problema de droga não (...). De vez em quando vai encontrar gente indo na minha casa (...).

[NESSA ÉPOCA O SENHOR ESTAVA TRABALHANDO COM O QUÊ?]

Eu trabalho colhendo laranja, catando cipó (...).

[O SENHOR TINHA CONTATO COM ALGUM TRAFICANTE OU RECEBIA ORDENS DE TRAFICANTE?]

Não, nada disso. Andaram falando que eu tinha um negócio com o Washington, isso é mentira (...). Pra começar, eu acho que ele nem sabia que eu usava (...).

[O SENHOR TINHA PROBLEMA COM ALGUÉM EM UBIRAJARA? PORQUE LEVAVAM INFORMAÇÕES PARA OS POLICIAIS DE QUE O SENHOR ESTAVA ENVOLVIDO NA VENDA DE DROGAS]

Não tenho, não tenho envolvimento de briga e discussão com ninguém (...).

[A STEFANI ERA UMA NAMORADA?]

É namorada, amiga. Ela é meio doidinha, mas é querida (...).

[ÀS VEZES VOCÊS, COM MAIS PESSOAS, USAVAM DROGAS?]

Nós formava o grupinho no fundo do quintal meu (...), ali nós consumia até uma hora, duas horas (...).

[NÃO HAVIA COMÉRCIO?]

Não (...), cada um levava uma parte.

[E ESSA HISTÓRIA DE O PESSOAL FALAR QUE ENTRAVA E SAIA GENTE NA CASA DO SENHOR, É VERDADE?]

(...) As pessoas vai na minha casa, amigo vai na minha casa, usuário vai na minha casa quando nós vai usar (...).

[ESTÃO COM UMA HISTÓRIA DE QUE A STEFANI TINHA DORMIDO NA CASA DO SENHOR PORQUE IA RECEBER UMA MERCADORIA NO DIA SEGUINTE, REFERENTE A DROGA PARA PODER VENDER PRA ELA]

Isso é mentira (...). Pegaro no meu celular, eu já cansei de falar, era negocio de um bote lá em Salto (...).

Não obstante, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação dos réus por tráfico de entorpecentes.

Inquiridos em juízo, os policiais civis Aluizio Cordeiro e Marily Lisiani dos Santos narraram que havia uma investigação contra os réus pela prática do tráfico de entorpecentes na cidade. Além dos indícios de envolvimento destes, foram ainda deixadas cartas anônimas com denúncias da traficância e modus operandi dos agentes.

Depoimento da testemunha Aluizio Cordeiro (excertos):

Tanto o Washington quanto o Cruz do Divino já vinham sendo investigados pela polícia civil, pelo fato de movimentação na casa dessas duas pessoas. Durante a investigação a polícia civil recebeu na delegacia duas cartas, entregues por pessoas anônimas que deram conta do nome dessas pessoas, indiciavam o veículo dessas pessoas, e o modus operandi dessas pessoas. Que eles estavam vendendo a droga, que o Washington seria um "patrão" e o Cruz do Divino, na qualidade de sogro do Washington, seria um "revendedor" do Washington. Durante as investigações nós levantamos a informação de que o Washington possuía no interior de sua casa uma arma de fogo, um revólver (...). Nesse cumprimento de mandado de busca, que contou com o apoio da PM, nós conseguimos a apreensão da arma de fogo na casa do Washington e conseguimos a apreensão de uma pequena quantidade de entorpecente, tanto na casa do Washington, quanto na casa do Cruz do Divino. Um fato que chamou a atenção foi que na casa do Cruz do Divino tinha uma usuária de entorpecente dormindo lá, de nome Stefani, uma pessoa vastamente conhecida por ser usuária de entorpecente e ela de maneira informal, alega ter medo de prestar um depoimento, de servir como testemunha, mas informalmente ela afirmou categoricamente que em outras ocasiões já havia adquirido entorpecentes do Cruz do Divino (...), e que naquela noite ela teria ido na casa do Divino para comprar drogas, ele teria afirmado que naquela noite especificamente ele não tinha, e ela pediu pra pernoitar na casa dele, o que foi concedido (...). Nesse dia da prisão em flagrante do Washington

pelo porte da arma com numeração suprimida, nós apreendemos dois ou três celulares (...), tanto no celular do Washington, quanto no celular do Cruz do Divino, contêm mensagens (...), que dão conta da atividade inidônea deles no comércio de drogas ilícitas (...). O Washington, numa das conversas, ele manda uma mensagem pra um fornecedor dele e afirma que tem uma parte em dinheiro, pra pagar uma parte atrasada em dinheiro, e pede o fornecimento de uma parte em droga (...). Em outra conversa o Washington conversa com um revendedor dele, e esse traficante menor acho que vendeu e não repassou esse dinheiro ao Washington, então ele faz severas críticas, ele chega a ameaçar (...). Em relação ao Divino, ele fala com um traficante, fornecedor dele, de nome Marcos, ele pergunta se a droga é da boa e pede pro rapaz mandar mais informações (...).

[PARTE DA DROGA FOI ENCONTRADA NA CASA DO DIVINO E PARTE NA CASA DO WASHINGTON? É ISSO?]

Sim, em pequena quantidade (...). O próprio Divino teria dito para a Stefani que ele tava sem droga e precisava refazer o pedido (...). E na casa do Washington a gente tinha certeza de não achar, porque o local onde ele guarda a droga é um local próximo ao cemitério local, que fica próximo da casa dele, porém, nós não conseguimos identificar, essa droga fica enterrada e nós não conseguimos identificar o local, mas já é sabido da polícia civil e militar, que ele não guarda esse entorpecente em sua casa (...).

[O SENHOR ACOMPANHOU O DEPOIMENTE DE STEFANI DE MELLO SOUZA?]

Eu sou investigador de polícia, então não cabe a mim especificamente o acompanhamento das testemunhas (...). O que ela nos passou, ela nos passou durante o cumprimento do mandado de busca na casa do Divino, o que ela pôs no papel não é de meu conhecimento. Agora o que ela me falou informalmente, tanto pra mim, quanto para o delegado de polícia, é que ela já teria comprado entorpecente do senhor Divino.

[O SENHOR COMENTOU QUE AS INVESTIGAÇÕES SE DERAM APÓS O RECEBIMENTO DE DUAS CARTAS ANÔNIMAS, É ISSO?]

A intensificação das investigações, porque o Washington e o Divino, mais a pessoa do Washington, ele já vinha sendo acompanhado e monitorado (...). Com o advento dessas cartas anônimas ele passou a qualidade de investigado.

[APÓS ELE PASSAR PARA A QUALIDADE DE INVESTIGADO, QUAL FOI A FORMA DE INVESTIGAÇÃO?]

(...) Nós fizemos uma audiência sobre tráfico de drogas e tortura, na qual nós mencionamos que naquela ocasião o traficante seria um traficante menor, e nós estávamos investigando um traficante maior e que o nome dele estaria sendo mantido em sigilo, naquela ocasião o nome que estava sendo mantido em sigilo era o do Washington (...). Nós fizemos algumas campanas, as campanas não lograram êxito na casa do Washington, porque o Washington não faz venda direta de entorpecente, na casa dele não há entorpecente para venda direta, ele sim comanda uma rede de traficantes menores, entre eles o Gago, que foi preso em flagrante (...). O Divino seria um outro revendedor dele (...). A tentativa de homicídio que o Washington sofreu está ligada a dívida de tráfico de droga (...). Nós fizemos abordagens, a PM fez várias abordagens no veículo do Washington, nunca foi encontrado nada (...).

[NO CASEBRE ONDE SUPOSTAMENTE WHASINGTON GUARDAVA OS ENTORPECENTES, FOI FEITA CAMPANA?]

Não, porque nós não conseguimos chegar ao local. Nós chegamos em um casebre desabitado, mas nós acreditamos que o entorpecente ele guarda enterrado e não no casebre especificamente (...).

[FOI SOLICITADO APOIO DO CANIL?]

(...). Não foi solicitado.

[DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, QUAL ERA SUA FUNÇÃO?]

(...) Nós fizemos o trabalho de relatório, mas o trabalho de investigação normalmente era feito pela minha pessoa, com a ajuda da PM. Então a cada abordagem que era feita, eles me passavam o resultado dessa abordagem (...).

[FOI O SENHOR QUE FEZ AS TRANSCRIÇÕES DOS DIÁLOGOS NOS APARELHOS APREENDIDOS?]

Sim.

[FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR ESSES INTERLOCUTORES QUE CONVERSAVAM COM O WASHINGTON?]

Não foi possível, porque tá sempre em nome de apelidos (...), sempre com codinomes e mesmo com os números não foi possível (...).
[O QUE FOI ENCONTRADO NA CASA DO DIVINO?]
Uma pequena porção de crack e o celular dele (...).

Depoimento da testemunha Marily Lisiani dos Santos (excertos):
Logo quando cheguei à cidade, por volta de agosto, já havia uma investigação em andamento a respeito da pessoa de Washington. Assim que eu cheguei algumas pessoas, não sei dizer quem, anonimamente, deixou algumas cartas na delegacia. Essas cartas, elas chegavam de forma aleatória, a gente chegava pra trabalhar e essas cartas eram jogadas por debaixo da porta da delegacia. Paralelo a isso, o Washington já era conhecido dos meios policiais, ele se envolveu numa tentativa de homicídio, tem um histórico de agressão também e também sofreu uma tentativa de homicídio. Ele, por conta de todo esse histórico, ele estaria terceirizando pro Cruz do Divino a venda dessas substâncias, tendo em vista que geralmente o ponto onde os usuários adquirem os entorpecentes chama a atenção dos populares, da polícia. Então para evitar esse tipo de situação e tento em vista que ele, na estrutura da organização, estava em uma situação mais cômoda, ele seria um traficante maior, o Divino seria o responsável por vender os entorpecentes. Nós realizamos algumas campanhas na casa do Washington, entretanto, lá nós não identificamos movimentação de usuário. Recebemos informação de que ele até tinha droga armazenada, que ele teria adquirido uma arma de fogo, mas no local nós não identificamos essa movimentação de usuário. Coisa bem distinta da residência do Divino, lá realmente é um entra e sai, tem uma movimentação que chama a atenção. Nós não identificamos a casa dele como de uso do entorpecente (...). Munido dessas informações, nós pedimos um mandado de busca (...). Eu fui na casa do Washington e lá me recordei que foram encontradas duas porções de drogas, porções pequenas, e um revólver com a numeração raspada. Nesse dia nós tínhamos autorização judicial pra apreensão dos celulares, o Washington disse que não tinha aparelho celular, entretanto, todos os aparelhos que encontramos na residência trouxemos, e o investigador Aluísio fez a análise dessas conversas, e essas conversas davam a entender que o Washington estaria em uma posição privilegiada no tráfico de drogas, ele negociava com outras pessoas, cobrava quem tava devendo pra ele. Tem até uma conversa dele com o advogado dele, que ele estaria muito preocupado com a audiência de um outro traficante (...), por coincidência esse traficante era namorado da Stefani, Stefani é uma usuária que no dia que nós fomos cumprir o mandado na casa do Divino, ela estava no local. Ela compareceu a delegacia, ela disse que tinha passado a noite lá, que ela não era traficante, que ela não tinha nada a ver com aquela situação, que ela não vendia drogas, entretanto, ela era usuária e ela tinha ido a noite comprar droga do Divino, entretanto, ele disse que já tinha acabado, ele não tinha mais, porque ele já tinha concluído a venda daquela noite (...). E ela acabou relatando isso informalmente aqui para agente na delegacia.

[O WASHINGTON ACOMPANHOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DELE?]

A esposa dele acompanhou (...).

[ELE FOI INDAGADO SOBRE A DROGA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA?]

No local ele disse que era para uso, entretanto, em outras ocasiões ele disse que não era usuário de drogas.

[A SENHORA SE RECORDA SE NA RESIDÊNCIA DELE FORAM LOCALIZADOS SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES?]

Eu me lembro que foi localizado os plásticos transparentes, mas não me recordei se na casa dele ou do Divino (...).

[E UMA MÁQUINA DE CARTÃO?]

Na casa do Washington.

[ELE EXERCIA ALGUM COMÉRCIO NA RESIDÊNCIA?]

Não é do meu conhecimento que ele exercesse algum comércio ali.

[CONSTA NA DENÚNCIA QUE SUPOSTAMENTE ERA UTILIZADO UM CASEBRE PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES. FOI POSSÍVEL FAZER CAMPANA NESSE CASEBRE?]

No dia da busca a gente até tentou ir no casebre. Mas nós não conseguimos adentrar

no local e supostamente a droga ficaria enterrada. Essa informação do casebre foi repassada por um policial militar (...).

[DURANTE AS INVESTIGAÇÕES FOI POSSÍVEL VER O WASHINGTON COM O DIVINO EM ALGUMA OPORTUNIDADE?]

Não, eu não avistei.

[COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS QUE O WASHINGTON DIALOGAVA, FOI REALIZADA DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR QUEM SÃO ESSAS PESSOAS?]

Essas conversas ele salvou com apelidos (...), e não foi possível identificar essas pessoas (...).

[ESSE ENTORPECENTE LOCALIZADO ESTAVA FRACIONADO PARA USO OU ERA UMA PORÇÃO IN NATURA?]

Pelo que me recordo ele tava fracionado pra uso.

[FOI ENCONTRADO BALANÇA DE PRECISÃO, ALGUMA COISA CARACTERÍSTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA CASA DO WASHINGTON?]

Não.

[SABE O MOTIVO DE ELE TER ADQUIRIDO ESSE ARMAMENTO?]

Na ocasião ele alegou que foi pra defesa dele, porque teve um desentendido com outra pessoa que também é envolvida no tráfico de drogas (...), e como ele sofreu uma tentativa de homicídio, ele teria adquirido essa arma para defesa.

[É DO CONHECIMENTO DA SENHORA QUE CRUZ DO DIVINO TINHA UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM STEFANI?]

Não, não tinha conhecimento desse envolvimento amoroso dos dois, até porque ela alega que é namorada (...), de um traficante que, segundo as conversas o Washington, estaria arcando com a defesa dele.

Os policiais militares Jaqueline Erray Cecchi, João Vitor Turato de Lima e Valmir Aparecido Lopes discorreram que já existiam denúncias contra os acusados noticiando a prática do tráfico de entorpecentes. Também forneceram detalhes sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão:

Depoimento da testemunha Jaqueline Erray Cecchi (excertos):

Eu fiquei na residência do Washington. A gente cumprimos lá, juntamente com a polícia civil. Adentramos a residência e na busca foi indagado a ele se tinha alguma coisa ilegal e ele apontou onde tinha uma arma e entorpecente (...). O armamento foi localizado na parte de cima, perto da caixa d'água, era um revólver e uma quantidade de droga dentro do armário. A esposa dele acompanhou tudo (...).

[FOI LOCALIZADO NA CASA DO WASHINGTON ALGUNS SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES QUE SERIAM UTILIZADOS PARA ARMAZENAR DROGAS?]

Daqueles de gelinho, sim.

[FOI LOCALIZADO NA CASA DELE UMA MÁQUINA DE CARTÃO?]

Sim.

[ELE EXERCE ALGUMA PRÁTICA COMERCIAL NA CASA?]

Eu desconheço.

[ANTES DESSE DIA DO MANDADO, JÁ TINHAM PARTICIPADO DE CAMPANA, DILIGÊNCIA OU REVISTA, PRA APURAR SE O WASHINGTON E CRUZ DO DIVINO ESTAVAM PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS?]

A polícia militar não.

[O QUE A SENHORA FICOU SABENDO SOBRE O CUMPRIMENTO DO MANDADO NA CASA DO DIVINO?]

Que eles adentraram o recinto, que tinha uma mulher que eles abordaram (...).

[ENCONTRARAM DROGA LÁ?]

Não me recordo.

[A SENHORA JÁ TINHA CONHECIMENTO DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS NA PRÁTICA DELITIVA?]

Sim, já tinha denúncia.

[A SENHORA JÁ ABORDOU O WASHINGTON EM ALGUMA OPORTUNIDADE?]

(...) Já abordei ele em algumas ocorrências (...). Já teve ocorrência de disparo de arma de fogo na residência dele, já teve muitas ocorrências que ele compareceu pra retirar veículo de pessoas vinculadas ao tráfico, usuário e porte.

[CONSTA NA DENÚNCIA QUE SUPOSTAMENTE ERA UTILIZADO UM CASEBRE PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE. SABE SE FOI FEITA BUSCA NO LOCAL, SOLICITADO AUXÍLIO DO CANIL?]

Não, não foi realizado, pela policia militar não.

Depoimento da testemunha Valmir Aparecido Lopes (excertos):

Nós estávamos em conjunto com a polícia civil, de posse com mandado de busca domiciliar (...). Eu estava na casa do Cruz do Divino, por lá localizamos uma porção pequena de substância, aparentava ser crack e no local havia uma moça que já é de conhecimento o envolvimento com entorpecente (...). Havia denúncia que havia tráfico no local, que ele ajudava seu genro a fazer trafico pela cidade.

[O DIVINO FOI INDAGADO PELA DROGA LOCALIZADA?]

Ele falou que era apenas pra uso dele. Ai foi apreendido a substância e ali pelo local, como havia denúncia, também em patrulhamento a gente via constante movimentação de pessoas com envolvimento no uso de drogas (...).

[O SENHOR VIU A DROGA QUE FOI LOCALIZADA NA CASA DO WASHINGTON?]

Tive conhecimento que localizaram uma arma também, uma maquininha de cartão de crédito, mas não cheguei a visualizar, não estava no local no momento.

[A RESPEITO DE ARMAS, SOUBE DE ALGO?]

(...) No dia foi feita a busca domiciliar e localizada essa arma, projéteis, mas eu não cheguei a visualizar, porque eu tava em outra casa.

[O SENHOR JÁ ABORDOU O WASHINGTON EM ALGUMA OPORTUNIDADE?]

Não, ele não.

[O SENHOR SABE COM O QUE ELE TRABALHAVA NA CIDADE?]

No momento até foi indagado o dinheiro que foi localizado na residência dele, pelo fato de ele estar parado, não estar trabalhando (...).

[COMO O SENHOR SABE ESSA INFORMAÇÃO?]

Eu tive conhecimento através de contato com os policiais.

[O SENHOR SABE A RESPEITO DE UM RELACIONAMENTO DA STEFANI COM O CRUZ DO DIVINO?]

(...) Nesse dia ela estava na residência dormindo com ele, perguntamos pra ela, mas ela falou apenas "sou usuária, to aqui na residência, mas só por isso", é o que eu sei dizer.

Depoimento da testemunha João Vitor Turato (excertos):

(...) Fizemos a busca domiciliar na casa do Cruz do Divino, onde logrei êxito em encontrar uma porção pequena já embalada pra venda de crack dentro do guarda-roupas dele.

[TINHA ALGUMA PESSOA NA RESIDÊNCIA DO DIVINO?]

A Stefani, usuária de drogas.

[ELA DEU ALGUMA EXPLICAÇÃO PRA ESTAR ALI?]

Sim, ela disse que na noite anterior teria ido lá fazer compra de drogas, mas ele disse que não tinha mais e ela acabou dormindo lá.

[OS RÉUS ERAM CONHECIDOS DOS MEIOS POLÍCIAS?]

Já havia diversas denúncias de ambos, que praticariam a traficância, sendo o Washington o dono do entorpecente, que deixaria guardado na casa do Cruz do Divino. Por diversas noites e madrugadas víamos pessoas usuárias de drogas entrando e saindo da casa do Cruz do Divino.

[QUAL A RELAÇÃO DE PARENTESCO DOS DOIS?]

O Cruz do Divino é sogro do Washington.

[VOCÊ SABE DA PROXIMIDADE DA STEFANI COM O CRUZ DO DIVINO? DE RELACIONAMENTO AMOROSO QUE OS DOIS TERIAM?]

Nunca ouvi falar.

[NA CASA DO CRUZ DO DIVINO, AS PESSOAS QUE FREQUENTAVAM PODERIAM SER USUÁRIOS QUE FREQUENTAVAM PARA TAMBÉM USUAR ENTORPECENTES?]

Tendo em vista o entra e sai rápido de pessoas no local, não. Era pra aquisição mesmo.

A testemunha Stefani de Mello Souza estava na residência do acusado Cruz do Divino no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Discorreu que é usuária de drogas e era comum que outros usuários da cidade se reunissem na casa do acusado para fazer uso dos entorpecentes. Disse que Divino vende bebidas, mas nunca o viu vender drogas.

Depoimento da testemunha Stefani de Mello Souza (excetos):

Quando as polícia foi na casa do Divino eu estava lá, todos policial daqui (...), sabe que eu sou usuária de droga (...). Eu ia sim na casa do Divino muitas vezes, minha mãe não aceita eu dentro de casa porque eu sou usuária, então eu fico na casa de um hoje, de outro amanhã (...). Saí com ele várias vezes, sempre tive um caso com ele, a gente já usou muita droga junto (...). Quando a polícia invadiu lá, eu tava lá, até então a gente tinha passado a noite usando (...).

[E SOBRE O WASHINGTON?]

Eu conheço ele de vista, contato com ele eu não tenho, nunca tive (...).

[A SENHORA SABE SE O WASHINGTON ESTÁ ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS?]

Não sei.

[NA DELEGACIA, QUANDO A SENHORA FOI OUVIDA, DISSE QUE TERIA COMPRADO DROGA DO DIVINO]

(...) Eu tive acesso ao meu depoimento, nem ler eu sei (...).

[A SENHORA DISSE EM DEPOIMENTO QUE TERIA VISTO VÁRIAS PESSOAS INDO NA CASA DO DIVINO COMPRAR DROGAS, ISSO ACONTECEU OU NÃO?]

Sim, lá vai muitas pessoas usa, vende eu nunca vi ele vendendo (...). Geralmente de noite ele vendia bebida, tipo cerveja (...).

[O WASHINGTON É PARENTE DO DIVINO?]

O Washington é casado com a filha do Divino.

[O DEPOIMENTO DA SENHORA NESSA DATA É COMPLETAMENTE DIFERENTE DO COLHIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. A SENHORA ESTÁ CIENTE DAS CONSEQUÊNCIAS QUE ESSA MANIFESTAÇÃO DA SENHORA PODE TRAZER?]

(...) O dia que eu fui depor eu tava louca, com a cabeça a mil.

[O DEPOIMENTO DA SENHORA É EXTREMAMENTE MINUCIOSO, CHEIO DE DETALHES. A SENHORA ESTÁ DIZENDO QUE ESTAVA FORA DE SI QUANDO PRESTOU O DEPOIMENTO NA DELEGACIA?]

Sim.

[VOCÊ ERA NAMORADA DO CRUZ DO DIVINO?]

Sim.

[VOCÊS IAM LÁ E CONSUMIAM DROGAS?]

Sim.

[CADA UM LEVAVA SUA PORÇÃO DE DROGAS E CONSUMIA, É ISSO?]

Isso.

[ELE NUNCA VENDEU DROGA PRA NINGUÉM?]

Não.

A testemunha José Zenilton Moraes dos Santos disse não ter conhecimento do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas. Narrou, em suma, que o acusado Washington sempre foi bom trabalhador e, questionado, disse que este não desenvolvia nenhum tipo de comércio.

Rosângela Santos discorreu, em suma, que é vizinha de Washington há cerca de dez anos e nunca presenciou movimentações estranhas que pudessem indicar a prática delitativa. Disse que ele e sua esposa trabalhavam na colheita de laranja.

A testemunha Valdineia Ferrari, vizinha do réu Cruz do Divino, narrou que o conhece há vinte anos, porém, não tem conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Questionada, disse que Stefani é namorada do réu, razão pela qual dormia vez ou outra na residência deste. Discorreu, ainda, nunca ter presenciado movimentações estranhas na casa de Divino.

O informante Paulo Sérgio Rodrigues disse, em suma, não ter conhecimento do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, sabendo apenas que Divino é usuário. Questionado, disse que Stefani tinha um relacionamento amoroso com Divino.

A dinâmica foi descrita com riqueza de detalhes pelos agentes policiais. Não há nada nos autos para se alijar a veracidade de tais depoimentos, em especial porque amparados na substancial prova produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a temática, reproduzo o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. (...) (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-AREsp 926.253; Proc. 2016/0147993-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/08/2016

Respeitadas as alegações defensivas, com a prova produzida no curso da instrução restou certa a autoria delitiva e a caracterização do tráfico de drogas.

Foi localizada com os acusados massa líquida total de 0,17g (cento e setenta miligramas) de cocaína, e de crack, 01 (uma) porção com massa líquida de 0,68g (seiscentos e oitenta miligramas) e 01 (uma) porção com massa líquida de 1,40g (um grama e quatrocentos miligramas), ambos individualmente embalados, prontos para a comercialização, conforme laudo pericial (fls. 4728/4734).

Em razão do potencial lesivo dos entorpecentes apreendidos, tem-se que a quantidade apreendida é elevada para os fins de enquadramento ao delito de posse para consumo próprio. Assim, a alegação de que os denunciados são usuários e, conseqüente pedido de desclassificação para o uso, com o devido respeito à destacada defesa, está em confronto com as demais provas juntadas aos autos. Ademais, o fato de os acusados serem usuários de drogas em nada interfere na prática do tráfico.

Dispõe o §2º do art. 28, da Lei 11.343/06, que devem ser levados em conta os seguintes elementos para a diferenciação entre o tráfico e o consumo próprio:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (destaquei).

Além de a quantidade ser elevada em razão da natureza da substância, consoante supramencionado. Há de se destacar as circunstâncias em que os fatos se deram. Os acusados eram conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes, sendo que havia contra eles uma prévia investigação policial.

Cartas com denúncias anônimas foram dispensadas na delegacia de polícia (fls. 4.667-4.675), lá contendo os nomes e modus operandi dos acusados. Ademais, as provas colhidas nos aparelhos de telefonia celular destes, confirmam a traficância.

No que tange ao réu Cruz do Divino, faz-se mister mencionar o seguinte trecho extraído (fl. 13.269):

24/08/2021 - 18:11 hs

- Marquinho, boa tarde, a sua "rocha" aí é boa memo é, tem que sê boa.

24/08/2021 - 18:11 hs

- Oh Marquinho, dá um sinal pra mim pô, se páh? Que aí eu tenho que decidi, agiliza as coisas aqui.

No dialogo supra, a defesa sustenta que o acusado estava a questionar as condições de um barco, entretanto, com o devido respeito às alegações defensivas, claramente está a indicar a comercialização de entorpecente.

Quanto ao réu Washington, além da confissão em juízo, foram apreendidas duas substâncias entorpecentes ("crack" e "cocaína"), um revólver acompanhado de cartuchos, R\$973,60 (novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) em espécie, uma máquina de cartão de crédito e débito, sacos plásticos e três aparelhos celulares. Prosseguindo a investigação, nos referidos aparelhos foram extraídas inúmeras conversas que revelam a ligação do réu ao tráfico de drogas, conforme segue (fl. 13.273):

(...) eu precisava de trezentas gramas, eu to com dois mil na tua mão, se eu fizesse a vinte e três, eu ia te dar mais três mil (...).
(...) dando esse duzentos conto pro cê, cê vê, cê solta mais umas cem grama ai (...).

Quanto à máquina de cartão de crédito e débito, questionado, o réu narrou que a possuía em sua residência pois já havia comercializado roupas. Entretanto, tal afirmação, assim como as demais, restou isolada. Do contrário, a testemunha José Zenilton narrou que o acusado não desenvolvia nenhum tipo de comércio na cidade.

Induvidosa assim, a responsabilidade penal dos réus.

Insta pontuar que o elemento subjetivo que animou a conduta sindicada está evidenciado nas circunstâncias fáticas debruçadas nos autos, a denotar vontade livre e consciente de fornecer e ter em depósito droga destinada ao consumo de terceiros.

(C) TIPICIDADE, ILICITUDE, CULPABILIDADE E PUNIBILIDADE

A toda evidência, referido comportamento amolda-se aos ditames do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Confirma-se o enunciado normativo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Penal - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Não concorre nenhuma causa de exclusão da ilicitude da conduta criminosa atribuída aos réus.

Tampouco se verificam dirimentes penais, estando presentes na espécie todos os elementos que integram a culpabilidade, a saber: a) imputabilidade; b) potencial consciência da ilicitude; c) exigibilidade de conduta diversa.

Finalmente, convém pontuar a inexistência de causas extintivas da punibilidade.

(D) DOSIMETRIA DA PENA

Assentada a responsabilidade do réu pelos fatos descritos na denúncia, passo à

dosimetria da reprimenda criminal, fazendo-o de forma motivada (art. 93, inciso IX, da Constituição da República), com estrita observância ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, inciso XLVII, da Constituição da República), segundo os cânones do sistema trifásico (art. 68, caput, do Código Penal).

1 – CRUZ DO DIVINO DA SILVA

Na primeira fase, observada a pena cominada ao delito, o ponto de partida é 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em análise ao disposto no art. 59 do Código penal, observo que a culpabilidade é a normal ao delito. O réu é primário. O crime não resultou em consequências mais gravosas do que as que lhe são inerentes. Destaco, ainda, a ausência de informações quanto à conduta social do agente e personalidade. Os motivos que a impeliram à prática criminosa são os peculiares ao ilícito. Por fim, não há que se falar em valoração do comportamento da vítima.

Atento, todavia, ao critério estipulado no art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente justifica a exasperação da pena-base. De fato, o “crack” é substância de alta nocividade e potencialidade lesiva, revelando maior reprovabilidade na conduta. É possível a utilização da nocividade da droga apreendida (“crack”) para fixar a pena-base acima do mínimo legal por se tratar de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana e com poder de causar dependência muito superior se comparado a outras drogas.

Por tais fundamentos, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, verifica-se que estão presentes os requisitos para a aplicação do §4º, art. 33 da lei 11.343/06, sendo esta uma causa de diminuição da pena.

Ao contrário do réu Washington, que está envolvido em outros delitos relacionados à prática do tráfico de drogas, esta foi a primeira investigação formal realizada em face de Cruz Divino. O órgão ministerial postulou o arquivamento das peças inquisitivas no que toca à configuração do delito de associação para o tráfico (fl. 13.298, item 5), de modo que não há como vincular Cruz Divino com o tráfico realizado por Washington. Embora tenham relação de parentesco, não foi demonstrada a conjunção de esforços entre ambos para a prática do tráfico. Para revender drogas em Ubirajara, realmente Cruz Divino adquiriu da pessoa de alcunha “Marquinhos” (fl. 13.269). Os elementos probatórios, todavia, não o indicam como figura central ou responsável pela difusão de drogas em larga escala, tanto assim que foi detido em flagrante com menos de 1 grama de “crack” (fl. 4.684).

Ademais, Cruz Divino conta com 69 (sessenta e nove) anos e este é seu primeiro registro em sua folha de antecedentes (fls. 13.423-13.424), razão pela qual reputo não comprovada a dedicação a atividades criminosas. Por ser o réu tecnicamente primário e não possuir maus antecedentes, levando também em conta a quantidade apreendida, diminuo a pena-base em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, qual seja, valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, tendo em vista inexistirem informações mais precisas a respeito da condição financeira do acusado.

Diante da pena aplicada, da possibilidade de sua substituição por restritivas de

direitos, e em razão do Supremo Tribunal Federal não mais submeter o “tráfico privilegiado” ao regime jurídico dos crimes equiparados a hediondo, fixo o regime inicial aberto.

Em abono, registro precedente do e. Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que 'o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga', porquanto 'descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa' (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). 4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014. 5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte e consideradas a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e “a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”, possível a fixação de regime prisional mais brando – aberto –, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (HC 129449, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 27-04-2017 PUBLIC 28-04-2017)

Com fundamento nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber: (1) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, conforme local a ser definido na fase de execução; e (2) prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo à instituição beneficente igualmente a ser indicada na fase de execução.

Na primeira fase, observada a pena cominada ao delito, o ponto de partida é o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é